ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
ĐẢNG ỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
*
Số 01-QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 5 năm 2026

QUY ĐỊNH
Cụ thể việc phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ

- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định số 20-QĐ/TW ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 190-QĐ/TW ngày 10/10/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng;

- Căn cứ Quy định số 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị;

- Căn cứ Quy định số 377-QĐ/TW ngày 08/10/2025 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ *(viết tắt là Quy định 377);* Hướng dẫn số 45-HD/BTCTW, ngày 21/11/2025 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Quy định 377-QĐ/TW;

- Căn cứ Quy định số 510-QĐ/TU ngày 27/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa một số nội dung Quy định 377;

- Căn cứ Quy định số 585-QĐ/TW ngày 23/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị tỉnh;

- Căn cứ Quy chế số 02-QC/TU ngày 29/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Ngãi khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh *(viết tắt là Ban Thường vụ Đảng ủy)* ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy định này quy định cụ thể việc phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Những nội dung đã quy định rõ trong các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, các quy định khác của tỉnh thì các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ theo các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh và các văn bản có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi làm cơ quan đại diện chủ sở hữu, quỹ tài chính ngoài ngân sách trực thuộc UBND tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Chương II
PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ

Điều 3. Nội dung quản lý cán bộ

1. Phân cấp quản lý cán bộ.

2. Đánh giá cán bộ.

3. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

4. Tuyển chọn, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

5. Khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

6. Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ.

7. Kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện phân cấp, ủy quyền trong công tác cán bộ.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác cán bộ và cán bộ.

Điều 4. Trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ

1. Đảng uỷ UBND tỉnh định hướng và quyết định các chủ trương, nội dung quan trọng về công tác cán bộ và cán bộ theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý, trực tiếp quyết định một số nội dung trong công tác cán bộ; phân công, phân cấp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng quyết định một số nội dung trong công tác cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý và các chức danh cán bộ khác; uỷ quyền cho Thường trực Đảng uỷ và phân cấp, ủy quyền cho các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý, trực tiếp cho ý kiến, quyết định một số chức danh, một số khâu, nội dung trong công tác cán bộ.

3. Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ công tác, sinh hoạt đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó có cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về phạm vi, nội dung được phân cấp, uỷ quyền trong quản lý cán bộ. Cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu có trách nhiệm định kỳ báo cáo cấp trên về tình hình đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý.

4. Trường hợp một người đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp khác nhau thì cấp quản lý chức vụ cao nhất xem xét, quyết định.

5. Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, lấy phiếu tín nhiệm theo quy định; xem xét, quyết định hoặc đề nghị khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch đối với cán bộ được phân cấp quản lý hoặc trong phạm vi được phân công phụ trách.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Đảng uỷ UBND tỉnh

1. Ban Chấp hành Đảng bộ

1.1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách, quy chế, quy định, quyết định của Đảng về công tác cán bộ và cán bộ ở trong Đảng bộ theo phân cấp

1.2. Thảo luận và biểu quyết về phương hướng công tác nhân sự, đề án ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Đại hội Đảng bộ.

1.3. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định về nhân sự tại chỗ ứng cử các chức danh: phó bí thư cấp ủy; nhân sự chỉ định bổ sung ủy viên ban chấp hành, giới thiệu bầu ủy viên ban thường vụ chuyên trách.

1.4. Căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định số lượng ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy; điều chỉnh cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy ngoài cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định.

1.5. Cho ý kiến để ban thường vụ cấp ủy trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho ý kiến về nhân sự phó chủ nhiệm và ủy viên ủy ban kiểm tra.

1.6. Bầu ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; bầu ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy. Giới thiệu nhân sự ứng cử hoặc nhân sự được đề nghị chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ.

1.7. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy

2.1. Tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quy định tại mục I, Phụ lục 1 Quy định này. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định về mặt nhà nước theo quy định.

2.2. Đề nghị hoặc tham gia ý kiến với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác tại các cơ quan thuộc UBND tỉnh; nhân sự chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Tham gia ý kiến về nhân sự phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Trực tiếp quyết định đối với nội dung đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền.

Cho ý kiến về nhân sự điều động, luân chuyển về cơ quan Đảng ủy công tác có cơ cấu tham gia cấp ủy.

2.3. Chuẩn bị, trình ban chấp hành đảng bộ xem xét, quyết định về phương hướng công tác nhân sự, đề án ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

2.4. Căn cứ quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết định phân cấp, ủy quyền một số nội dung quản lý cán bộ cho thường trực cấp ủy và các cấp uỷ trực thuộc.

2.5. Cho ý kiến phê duyệt đề án, phương án nhân sự đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh UBND tỉnh (nếu có).

2.6. Trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho ý kiến về nhân sự Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Chuẩn bị nhân sự để Đảng ủy xem xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó bí thư chuyên trách, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

2.7. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quyết định thẩm tra, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ và người xin vào Đảng theo quy định của Trung ương và phân cấp quản lý cán bộ.

2.8. Quyết định phân công nhiệm vụ đối với uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành đảng bộ; kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và cán bộ của

các cấp uỷ trực thuộc; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác cán bộ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý.

2.9. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ủy quyền cho Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh

2.10.1. Về gợi ý kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, quyết định việc đánh giá, xếp loại đối với:

- Các tổ chức, cơ quan và tập thể lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Bệnh viện hạng 1.

- Cá nhân: Cấp phó các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh *(trừ Tỉnh ủy viên)*, cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Giám đốc Bệnh viện hạng 1, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy *(chuyên trách)*.

2.10.2. Về bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh kiêm nhiệm: Cho chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác ở các cơ quan thuộc UBND tỉnh *(trừ các chức danh Tỉnh ủy viên, giám đốc sở và tương đương),* Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (chuyên trách) giữ các chức danh lãnh đạo có cơ cấu kiêm nhiệm theo quy định hoặc tham gia kiêm nhiệm các chức danh khác không thuộc chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ra thông báo về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác ở các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.10.3. Cho chủ trương để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác ở các cơ quan thuộc UBND tỉnh *(trừ các đồng chí Tỉnh ủy viên, giám đốc sở và tương đương).*

2.10.4. Về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Cho chủ trương để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cử cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý *(trừ các chức danh Tỉnh ủy viên, giám đốc sở và tương đương)* đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn trong nước có thời gian dưới 60 ngày làm việc.

- Cho chủ trương để Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, quyết định cử Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (chuyên trách) đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn trong nước có thời gian dưới 60 ngày làm việc.

2.10.5. Về thực hiện chế độ chính sách tiền lương:

- Cho chủ trương để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét tuyển chọn, cho dự thi *(xét)* nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch; nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ

cấp trách nhiệm theo ngành, phụ cấp thâm niên ngành…đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác ở khối Nhà nước *(trừ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).*

- Cho chủ trương để Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh xem xét tuyển chọn, cho dự thi *(xét)* nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch; nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp trách nhiệm theo ngành, phụ cấp thâm niên ngành…đối với Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh (chuyên trách).

2.10.6. Về thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu đúng tuổi:

- Cho chủ trương để Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu đúng tuổi đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác ở các cơ quan thuộc UBND tỉnh.

- Cho chủ trương để Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh ban hành thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu đúng tuổi đối với chức danh Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh (chuyên trách).

3. Ban Thường vụ Đảng ủy ủy quyền cho Thường trực Đảng ủy

3.1. Xem xét, trình Ban Thường vụ Đảng uỷ những vấn đề về cán bộ và công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy.

3.2. Cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, nghỉ hưu, cho thôi giữ chức vụ; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho ý kiến.

3.3. Chuẩn y ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc; uỷ ban kiểm tra *(uỷ viên uỷ ban kiểm tra)*, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở trực thuộc.

3.4. Chỉ định bổ sung ủy viên ban chấp hành cấp uỷ cơ sở trực thuộc; giới thiệu bầu uỷ viên ban thường vụ đảng uỷ trực thuộc. Chỉ định hoặc thí điểm chỉ định ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc theo quy định. Khi cần thiết chỉ định bí thư hoặc giao quyền bí thư, giao phụ trách đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

3.5. Quyết định bổ nhiệm lại đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý công tác tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ UBND tỉnh.

3.6. Tuyển chọn, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định bổ sung (khi cần thiết), điều động, cho thôi giữ chức vụ; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, cách chức; khen thưởng và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ nêu tại mục II, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này.

3.7. Giới thiệu, tham gia ý kiến về nhân sự thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý tham gia các chức danh lãnh đạo có cơ cấu kiêm nhiệm ở các đoàn thể, ban chỉ đạo, tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

3.8. Quyết định việc thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, nâng lương định kỳ và trước thời hạn đối với đối với cán bộ, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh; việc đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý.

3.9. Tham gia ý kiến đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý công tác, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ khi có yêu cầu và các chức danh cán bộ khác theo quy định.

3.10. Gợi ý kiểm điểm đối với tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý hằng năm và khi thấy cần thiết.

3.11. Chỉ đạo cán bộ kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định.

3.12. Kết luận lại, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ đối với những trường hợp không có vấn đề về chính trị và cho đảng viên đi ra nước ngoài.

Những công việc được ủy quyền nêu trên, nếu có vấn đề phức tạp hoặc xét thấy cần thiết thì Thường trực Đảng ủy xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy trước khi quyết định.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của các cấp ủy cơ sở trực thuộc

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, quy chế, quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ và cán bộ ở cơ quan, đơn vị.

2. Tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ được phân cấp quản lý quy định tại mục I, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trong quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

3. Đề xuất, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh về chủ trương kiện toàn các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở; ủy viên ban thường vụ đảng ủy; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

4. Trình Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ về nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh bí thư, phó bí thư cấp uỷ cơ sở; nhân sự chỉ định bổ sung uỷ viên ban chấp hành cấp ủy cơ sở, giới thiệu bầu ủy viên ban thường vụ

đảng ủy; bầu ủy ban kiểm tra (ủy viên ủy ban kiểm tra), chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

5. Căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Đảng ủy UBND tỉnh để thảo luận, quyết định số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; điều chỉnh cơ cấu ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy cơ sở ngoài cơ cấu ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy cơ sở được xác định theo quy định.

6. Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh ủy viên ban chấp hành cấp ủy cơ sở và các chức danh được phân cấp theo quy định; quyết định phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở và ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ sở.

7. Trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cơ sở.

8. Chuẩn y ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở. Chỉ định bổ sung ủy viên ban chấp hành chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc; khi cần thiết, chỉ định bí thư, phó bí thư cấp ủy trực thuộc hoặc giao quyền bí thư, giao phụ trách đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc.

9. Giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh UBND tỉnh.

10. Quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

11. Phối hợp thẩm tra, xác minh, báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý và cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý sinh hoạt đảng tại chi, đảng bộ cơ sở.

12. Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm về tiêu chuẩn chính trị; cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quản lý đi nước ngoài, quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài theo quy định; đồng thời xem xét, quyết định cán bộ, đảng viên thuộc diện quản lý đi nước ngoài, quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài theo phân cấp quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh

1. Tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; cho thôi giữ chức vụ; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp được quy định tại mục II, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này.

2. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh về việc nhận xét, đánh

giá, quy hoạch, tuyển chọn, bố trí, phân công công tác, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử; khen thưởng, kỷ luật các chức danh cán bộ của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường Đảng uỷ Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 8: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Tổ chức Đảng uỷ

1. Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ về đường lối, chủ trương, chính sách cán bộ và công tác cán bộ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định của Trung ương Đảng về công tác cán bộ và cán bộ.

2. Tổng hợp, theo dõi tình hình đội ngũ cán bộ của Đảng, trực tiếp là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý; phối hợp với các cấp uỷ đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ thuộc quyền của Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh quản lý.

3. Tham mưu trình Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ các vấn đề về công tác cán bộ và cán bộ theo phân cấp quản lý.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ và các cơ quan có liên quan thẩm định nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ; tổng hợp, đề xuất và trình Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ xem xét, quyết định.

5. Hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng và quản lý hồ sơ cán bộ; trực tiếp quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý. Hướng dẫn thống nhất việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về cán bộ, đảng viên; trực tiếp quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ UBND tỉnh.

6. Ký Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên.

7. Thẩm tra, xác minh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý có vấn đề chính trị cần xem xét theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy kết luận và quyết định việc bố trí, sử dụng.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy và các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trong việc thực hiện công tác cán bộ và cán bộ định kỳ, đột xuất hoặc theo yêu cầu của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy.

9. Tham mưu xây dựng và hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định của Trung ương, của Tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng uỷ.

10. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước.

11. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý tổ chức bộ máy và biên chế trong Cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh; tham mưu đề nghị việc tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí cán bộ, công chức, nhân viên vào công tác tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Đoàn thanh niên UBND tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ và Văn phòng Đảng uỷ

1. Kiến nghị, đề xuất Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ thuộc quyền quản lý của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ công tác tại đơn vị.

2. Tham gia ý kiến, thẩm định nhân sự quy hoạch, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ quản lý trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách khi có yêu cầu (các chức danh cán bộ nêu tại mục I, II, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy định này).

3. Kiểm tra, giám sát cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc và đề xuất, kiến nghị Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét những vấn đề về công tác cán bộ và cán bộ (nếu có). Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và cán bộ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu

4. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xem xét, quyết định kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Đảng, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp với Ban Tổ chức Đảng uỷ thẩm định các nội dung liên quan đến nhân sự nêu tại Khoản 2 Điều này (khi có yêu cầu); trình Ban Thường vụ Đảng uỷ về kỷ luật cán bộ.

Điều 10. Phân cấp quản lý đối với cán bộ đã thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu

1. Nội dung quản lý:

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý khi đã thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu *(không bao gồm các trường hợp đã thôi giữ chức vụ hoặc*

được điều động, bố trí công tác khác không thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý) phải được Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy xem xét, báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến về những vấn đề sau:

- Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; thành viên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; người đứng đầu hội và các tổ chức (*không bao gồm trưởng ban vận động thành lập hội, tổ chức)*; làm thành viên, lãnh đạo, quản lý các tổ chức có yếu tố nước ngoài; làm chủ tịch hội đồng thành viên *(hội đồng quản trị)*, giám đốc *(tổng giám đốc)* doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài *(FDI)*.

- Khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

- Đi nước ngoài, tiếp khách quốc tế, trả lời phỏng vấn nước ngoài, nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng của nước ngoài và các tổ chức quốc tế tặng.

2. Phân cấp quản lý:

2.1. Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý khi còn đang công tác tại Đảng bộ Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý.

2.2. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung, phân cấp quản lý đối với cán bộ thuộc diện quản lý sau khi nghỉ hưu cho phù hợp.

Chương III
QUY HOẠCH CÁN BỘ

Điều 11. Chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực quy hoạch

1. Chức danh quy hoạch:

- Các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ tại Quy định số 510-QĐ/TU ngày 27/02/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa một số nội dung Quy định 377.

- Các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý.

- Các chức danh thuộc diện các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

2. Đối tượng quy hoạch:

Đối tượng quy hoạch cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý gồm 2 đối tượng, cụ thể:

- Đối tượng 1, đối tượng 2 của các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý và các chức danh thuộc cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý thực hiện theo Phụ lục 3.

- Đối tượng 1 và đối tượng 2 của các chức danh khác theo phân cấp quản lý cán bộ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh căn cứ vào các Phụ lục 3 để xác định cụ thể đối tượng của các chức danh quy hoạch theo quy định.

3. Nhiệm kỳ quy hoạch:

Quy hoạch cho một nhiệm kỳ và định hướng cho nhiệm kỳ kế tiếp.

4. Hiệu lực quy hoạch:

Quy hoạch cán bộ có hiệu lực từ ngày cấp có thẩm quyền ký, ban hành quyết định phê duyệt. Quy hoạch hết hiệu lực khi cán bộ được bổ nhiệm, bầu cử vào chức danh quy hoạch hoặc đưa ra khỏi quy hoạch hoặc kết thúc nhiệm kỳ theo quy định của chức danh quy hoạch.

Điều 12. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

2. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy; các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh; các chức danh ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

3. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm trong công tác quy hoạch

1. Trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng về công tác quy hoạch cán bộ tại cơ quan, đơn vị; xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện, xác định đối tượng cụ thể đối với các chức danh do cấp mình quản lý và tham gia xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh khác khi được yêu cầu.

- Thực hiện quy trình nhân sự, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, nhận xét, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên.

- Căn cứ quy hoạch được phê duyệt để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ gắn với chức danh quy hoạch theo quy định. Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong công tác quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của Ban Tổ chức Đảng uỷ:

- Tham mưu triển khai thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác quy hoạch cán bộ; giúp Ban Thường vụ Đảng uỷ về công tác quy hoạch cán bộ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý.

- Tổng kết, sơ kết, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch cán bộ ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trao đổi, cung cấp thông tin, giới thiệu nhân sự từ nơi khác (khi cần thiết hoặc theo yêu cầu) để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, xem xét, bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Đảng uỷ và cơ quan liên quan:

- Thẩm định, thẩm tra, cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến nhân sự quy hoạch theo yêu cầu.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ.

4. Về thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ tờ trình, hồ sơ nhân sự theo quy định, cấp có thẩm quyền phải xem xét, phê duyệt quy hoạch theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền có thể kéo dài thời gian nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Điều 14. Phương pháp quy hoạch

1. Xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp được thực hiện một lần vào năm thứ hai nhiệm kỳ hiện tại của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đoàn thanh niên UBND tỉnh.

2. Hằng năm, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch từ 1 đến 2 lần cho cả quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp trong Quý I và báo cáo cấp trên trực tiếp về kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp mình quản lý trong Quý II, chậm nhất tháng 6. Trường hợp rà soát, bổ sung quy hoạch lần thứ 2 trong năm phải báo cáo ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch.

Điều 15. Tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi quy hoạch

1. Về tiêu chuẩn, điều kiện:

Tiêu chuẩn đối với cán bộ quy hoạch, cơ bản thực hiện như tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh theo quy định hiện hành. Tại thời điểm xem xét, phê duyệt quy hoạch, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, phê duyệt quy hoạch đối với những cán bộ cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

- Về trình độ chuyên môn: Phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

- Về trình độ lý luận chính trị:

+ Cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải đáp ứng tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương.

+ Cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quản lý: (i) Đối tượng 1 phải đáp ứng tiêu chuẩn lý luận chính trị tương ứng với chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; (ii) Đối tượng 2 có thể chưa đáp ứng ngay tiêu chuẩn lý luận chính trị, nhưng sau khi được phê duyệt quy hoạch, thì phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện tiêu chuẩn lý luận chính trị theo quy định.

- Về điều kiện kinh qua chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp dưới (đối với đối tượng 1), tùy từng trường hợp để phân tích kỹ lưỡng, cân nhắc toàn diện về phẩm chất, năng lực, uy tín và triển vọng phát triển xem xét, quyết định quy hoạch cho phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn.

2. Về độ tuổi quy hoạch:

Cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 60 tháng trở lên.

3. Thời điểm tính tuổi quy hoạch:

- Đối với quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp: Chức danh cấp uỷ, lãnh đạo cấp uỷ, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, uỷ ban kiểm tra đảng ủy là thời điểm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan nhà nước là thời điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp; chức danh lãnh đạo Đoàn Thanh niên UBND tỉnh là thời điểm đại hội của tổ chức.

- Đối với rà soát, bổ sung quy hoạch: Là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ có thẩm quyền *(Ban Tổ chức Đảng uỷ đối với trường hợp các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý; cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị đối với trường hợp khác)* nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

Điều 16. Hệ số, số lượng và cơ cấu quy hoạch

1. Về hệ số, số lượng:

- Hệ số quy hoạch cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp từ 1,0 - 1,5 lần so với số lượng theo quy định.

- Số lượng của chức danh quy hoạch lãnh đạo, quản lý: Mỗi chức danh quy hoạch không quá ba cán bộ và một cán bộ quy hoạch không quá ba chức danh ở cùng cấp.

2. Về cơ cấu:

Phấn đấu cơ cấu, tỉ lệ quy hoạch cấp uỷ và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: Cán bộ trẻ *(dưới 42 tuổi)* từ 15% trở lên, cán bộ nữ từ 25% trở lên; cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ khoảng 5 - 10%, tỉ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.

Điều 17. Quy trình và hồ sơ nhân sự quy hoạch

1. Quy trình quy hoạch:

Quy trình quy hoạch: *(1)* Quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung quy hoạch từ nguồn nhân sự tại chỗ. *(2)* Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.

- Đối với quy trình nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quản lý: Thực hiện theo Phụ lục 4.

- Đối với các chức danh khác theo phân cấp quản lý cán bộ: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh căn cứ Phụ lục 4 để quy định cụ thể cho phù hợp.

2. Hồ sơ nhân sự quy hoạch: Thực hiện theo Phụ lục 8.

Điều 18. Công khai và quản lý quy hoạch

1. Công khai quy hoạch:

Danh sách cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hoặc đưa ra khỏi quy hoạch được thông báo công khai trong cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, quản lý, sử dụng quy hoạch.

2. Quản lý quy hoạch:

Căn cứ kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

- Sau 30 ngày làm việc kể từ khi phê duyệt quy hoạch, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo cấp trên trực tiếp kết quả phê duyệt quy hoạch; báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ (qua Ban Tổ chức Đảng uỷ) *(kèm theo các quyết định phê duyệt quy hoạch)* đối với các chức danh uỷ viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy để quản lý theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ quy hoạch đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ hằng năm đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và chiều hướng phát triển đối với cán bộ trong quy hoạch.

Điều 19. Các trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch

Cán bộ đã được bổ nhiệm, bầu cử vào chức danh quy hoạch; quá tuổi bổ nhiệm; bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên *(đối*

với cá nhân) hoặc kết luận không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của chức danh quy hoạch hoặc được cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm chức vụ; đã từ trần hoặc nghỉ công tác thì đương nhiên ra khỏi quy hoạch *(cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định đưa ra khỏi quy hoạch mà không phải lấy phiếu biểu quyết).*

Đối với cán bộ bị thi hành kỷ luật, sau khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định kỷ luật, thì các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải kịp thời quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền đưa ngay ra khỏi quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đối với các trường hợp còn lại, thì thực hiện kết hợp vào thời điểm rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm gần nhất theo quy định.

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp trong quy hoạch

Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc diện hợp nhất, sáp nhập theo quyết định của cấp có thẩm quyền: *(i)* Số lượng quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại thời điểm hợp nhất, sáp nhập có thể nhiều hơn theo quy định, nhưng không vượt quá số lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm hợp nhất, sáp nhập; chậm nhất sau 5 năm *(tính từ thời điểm quyết định hợp nhất, sáp nhập có hiệu lực)* số lượng quy hoạch sẽ thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền. *(ii)* Các chức danh lãnh đạo, quản lý được phê duyệt quy hoạch trước khi hợp nhất, sáp nhập, nếu còn hiệu lực và thời hạn quy hoạch theo quy định thì vẫn được xem xét để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh quy hoạch hoặc chức danh tương đương theo quy định.

Chương IV
BỔ NHIỆM VÀ GIỚI THIỆU CÁN BỘ ỨNG CỬ

Điều 21. Nguyên tắc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

1. Cấp uỷ, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và người đứng đầu.

2. Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường và uy tín của cán bộ; đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

3. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Điều 22. Về bổ nhiệm, bố trí, sử dụng đối với cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại, xem xét trách nhiệm

1. Có thể xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn đối với cán bộ nếu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với các

trường hợp:

- Có vi phạm, khuyết điểm phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật *(do có trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm người đứng đầu hoặc cùng chịu trách nhiệm liên quan và đã hoàn thành kiểm điểm hoặc sẽ yêu cầu cá nhân, cấp uỷ có liên quan tiếp tục khắc phục theo yêu cầu tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra).*

- Có vi phạm, khuyết điểm phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật nhưng cấp có thẩm quyền quyết định không kỷ luật hoặc không ban hành quyết định kỷ luật do hết thời hiệu *(nếu thi hành kỷ luật là hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo)* do có trách nhiệm trực tiếp hoặc trách nhiệm người đứng đầu hoặc cùng chịu trách nhiệm liên quan và đã hoàn thành kiểm điểm, khắc phục theo yêu cầu tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra.

- Cán bộ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức: Khiển trách *(sau 24 tháng)*; cảnh cáo không thuộc trường hợp bị miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ *(sau 36 tháng)*; cách chức *(sau 60 tháng)*, tính từ thời điểm quyết định kỷ luật của cấp uỷ, tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực; nếu nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc kiểm điểm, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm *(nếu có)* theo yêu cầu tại kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan chức năng; đồng thời, được các cấp uỷ trực tiếp quản lý cán bộ đánh giá là có phẩm chất, năng lực và có khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2. Không xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn nhưng được xem xét bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử đối với trường hợp cán bộ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo nay đã hết thời hạn kỷ luật nhưng chưa đủ thời gian theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

3. Không bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn nhưng có thể xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng từng trường hợp để bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử đối với: Cán bộ hiện đang trong thời gian thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách *(trừ các trường hợp vi phạm về quan điểm chính trị; vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và gây bức xúc trong dư luận xã hội).*

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ, phân tích, đánh giá khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt đối với từng trường hợp cụ thể về phẩm

chất, năng lực, uy tín, kết quả sản phẩm công tác của nhân sự; nguyên nhân, động cơ vi phạm, khuyết điểm *(khách quan, chủ quan)* và tính chất, mức độ, tác động, ảnh hưởng, kết quả đã khắc phục *(nếu có)*,... xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu tái cử theo quy định.

4. Tạm thời chưa xem xét, bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu tái cử đối với cán bộ: Có thông tin trao đổi của cơ quan chức năng về trách nhiệm cá nhân trong các vụ án, vụ việc, kết luận mà cơ quan chức năng đã, đang điều tra, thanh tra, kiểm tra nhưng chưa có kết luận chính thức hoặc có đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân cho đến khi cấp có thẩm quyền có kết luận chính thức; nếu có vi phạm, khuyết điểm thì sẽ tiến hành xem xét, xử lý theo đúng quy định.

5. Không bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển đối với cán bộ đang trong thời gian giải quyết tố cáo *(đã có quyết định thành lập đoàn giải quyết tố cáo)*, khiếu nại kỷ luật, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, bị xem xét, xử lý kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm toán, bị điều tra.

Điều 23. Trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

1. Tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự và đánh giá, nhận xét nhân sự được đề xuất.

2. Tập thể lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thảo luận, đánh giá, nhận xét cán bộ, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ và thực hiện nghiêm quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cán bộ.

3. Người đứng đầu, tập thể đề xuất; cơ quan thẩm định; tập thể quyết định cán bộ theo thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về đề nghị, thẩm định, quyết định của mình. Cụ thể:

- Người đứng đầu, tập thể đề xuất: Chịu trách nhiệm chính trước cấp có thẩm quyền về đánh giá, nhận xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu, khuyết điểm; kê khai tài sản, thu nhập… và ý kiến đề xuất của mình.

- Cơ quan thẩm định: Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, thẩm tra, rà soát thông tin, tham gia ý kiến đối với nhân sự được đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

- Tập thể quyết định cán bộ: Chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Điều 24. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

2. Cán bộ được giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự từ nguồn ở bên ngoài phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm *(liền kề)* hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 1 năm *(12 tháng)*; trường hợp đặc biệt, chưa bảo đảm thời gian giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ tương đương thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh; được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm gần nhất.

5. Độ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn: Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức danh (chức vụ) lãnh đạo, quản lý *(cao hơn)* lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn 1 nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt không bảo đảm độ tuổi theo quy định, do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình

6. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 25. Thời hạn giữ chức vụ

1. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm *(60 tháng)* đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước.

2. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ dưới 5 năm áp dụng đối với một số chức vụ đặc thù theo quy định riêng.

3. Thời hạn giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ của tổ chức đó.

Điều 26. Thủ tục bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh quản lý

Căn cứ số lượng chức danh cần kiện toàn, bổ sung và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc *(sau đây gọi chung là tập thể lãnh đạo)* thực hiện các công việc sau:

1. Có văn bản trình Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho chủ trương về số lượng chức danh cần kiện toàn, bổ sung, nguồn nhân sự, trong đó dự kiến phân công lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể (đối

với chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm văn bản xin chủ trương gửi UBND tỉnh đồng thời gửi cho Sở Nội vụ để thẩm định).

2. Sau khi có chủ trương, chậm nhất trong thời gian 30 ngày làm việc, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc thực hiện quy trình nhân sự theo quy định *(khi thực hiện quy trình thì mời Ban Tổ chức Đảng ủy tham dự; đối với các chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm hoặc phê chuẩn thì mời Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Đảng ủy tham dự)*. Trường hợp sau thời gian quy định, chưa hoàn thành việc thực hiện quy trình nhân sự thì tập thể lãnh đạo có trách nhiệm giải trình rõ lý do, báo cáo Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét *(qua Ban Tổ chức Đảng uỷ)*.

3. Đề xuất nhân sự cụ thể.

4. Thẩm định nhân sự:

4.1. Cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị làm tờ trình *(kèm theo biên bản hội nghị, biên bản kiểm phiếu các bước thực hiện quy trình)*, hồ sơ nhân sự đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gửi Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ *(qua Ban Tổ chức Đảng uỷ, đối với chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm thì đồng thời gửi cho Sở Nội vụ)* để thẩm định nhân sự.

4.2. Không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ tờ trình, hồ sơ nhân sự theo quy định, Ban Tổ chức Đảng uỷ gửi văn bản *(kèm theo bản sao hồ sơ nhân sự),* đối với chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm thì Sở Nội vụ gửi văn bản *(kèm theo bản sao hồ sơ nhân sự)* lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định đối với nhân sự.

4.3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, các cơ quan chức năng xem xét, thẩm định nhân sự phải có văn bản trả lời Ban Tổ chức Đảng uỷ, đối với chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm trả lời Sở Nội vụ *(trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ thì thời gian trả lời ngắn hơn hoặc theo thời gian cụ thể)*. Quá thời hạn trên, nếu không có văn bản trả lời thì được coi là đồng ý với đề nghị bổ nhiệm. Trường hợp vì lý do khách quan, cần thêm thời gian để xem xét, xác minh, thẩm tra thì phải có văn bản gửi Ban Tổ chức Đảng uỷ để biết, theo dõi nhưng không quá 15 ngày làm việc.

4.4. Không quá 10 ngày làm việc, Ban Tổ chức Đảng uỷ thẩm định trình Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, quyết định; đối với chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm thì Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến thẩm định hoặc xác minh, thẩm tra *(nếu có)* báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh trình Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, quyết định.

4.5. Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ xem xét, quyết định theo chương trình công tác. Nếu không tổ chức họp, trường hợp cần thiết có thể gửi phiếu biểu quyết xin ý kiến các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ theo thẩm quyền.

4.6. Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày Thường trực Đảng uỷ, Ban

Thường vụ Đảng uỷ kết luận, Ban Tổ chức Đảng uỷ dự thảo quyết định (đối với chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm thì Sở Nội vụ dự thảo quyết định) bổ nhiệm để Thường trực Đảng uỷ ký hoặc thông báo kết luận của Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ đến các cơ quan liên quan để thực hiện việc bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử theo quy định.

Điều 27. Quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử

1. Quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý đối với nguồn nhân sự tại chỗ: Thực hiện theo Phụ lục 5.

2. Quy trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử từ nguồn cán bộ ở nơi khác.

2.1. Trường hợp nhân sự do cấp có thẩm quyền dự kiến điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử từ nguồn nhân sự ở nơi khác thì cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ tiến hành các công việc sau:

- Bước 1: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tiếp nhận cán bộ về chủ trương điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

- Bước 2: *(1)* Trao đổi, lấy ý kiến *(bằng văn bản)* của tập thể lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác về chủ trương điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; lấy đánh giá, nhận xét của địa phương, cơ quan, đơn vị và hồ sơ nhân sự theo quy định *(2)* Gặp cán bộ để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

- Bước 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định về nhân sự và lập tờ trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trường hợp nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nhưng cơ quan, tổ chức, đơn vị (nơi nhân sự đang công tác hoặc nơi dự kiến bổ nhiệm) hoặc nhân sự được dự kiến bổ nhiệm còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất thì cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ báo cáo đầy đủ các ý kiến và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2.2. Trường hợp nhân sự do cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đề xuất điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử từ nguồn cán bộ ở nơi khác thì thực hiện quy trình tương tự như quy trình điều động cán bộ nêu tại Khoản 1, Điều 34 của Quy định này.

3. Trường hợp chia tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức: Nếu bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đảm nhiệm trước khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì tập thể lãnh đạo có thẩm quyền căn cứ phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ để thảo luận xem xét, quyết định bổ nhiệm mà không phải thực hiện quy trình nhân sự theo quy định; trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn thì phải thực hiện quy trình nhân sự như bổ nhiệm từ nguồn nhân sự ở nơi khác theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 28. Bổ sung các chức danh lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền và cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc

1. Khi cần bổ sung cấp uỷ viên, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc còn thiếu so với quy định thì cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và báo cáo Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, quyết định mà không phải xin chủ trương.

2. Khi cần bổ sung ủy viên ban thường vụ đảng ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quản lý thì cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải báo cáo Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xin chủ trương và dự kiến nguồn nhân sự trước khi thực hiện quy trình nhân sự. Đối với các chức danh phó chủ nhiệm, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra xin ý kiến Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trước khi thực hiện quy trình.

3. Những nhân sự đã được đại hội hoặc hội nghị ban chấp hành giới thiệu vào danh sách bầu cử tham gia ban chấp hành, ban thường vụ cấp uỷ nhưng kết quả đạt không quá 50% số phiếu bầu thì việc xem xét, bổ sung vào cấp uỷ, ban thường vụ cần đánh giá, cân nhắc kỹ về uy tín, năng lực, cơ cấu cụ thể và chỉ thực hiện sau đại hội hoặc hội nghị ban chấp hành ít nhất 12 tháng.

Chương V
BỔ NHIỆM LẠI, GIỚI THIỆU TÁI CỬ

Điều 29. Nguyên tắc, điều kiện bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử

1. Cán bộ khi hết thời hạn bổ nhiệm, hết nhiệm kỳ được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ; đáp ứng tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Đủ sức khoẻ để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

3. Cán bộ có vi phạm, khuyết điểm hoặc bị kỷ luật trong nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn giữ chức vụ; có thông tin về trách nhiệm cá nhân trong các vụ án, vụ việc, kết luận mà cơ quan chức năng đang, sẽ điều tra, thanh tra, kiểm tra nhưng chưa có kết luận chính thức hoặc có đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền thì việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử thực hiện theo quy định.

4. Chậm nhất 90 ngày làm việc trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền phải thông báo để cán bộ chuẩn bị thủ tục bổ nhiệm lại theo quy định.

5. Cán bộ sau khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vì một trong các lý do: Sức khoẻ không bảo đảm; uy tín giảm sút; không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước,... thì cấp có thẩm quyền quyết định việc thay thế, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức, cách chức, không chờ hết thời hạn giữ chức vụ, hết nhiệm kỳ công tác.

6. Việc bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu tái cử được tiến hành theo quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 30. Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử

1. Cấp nào ra quyết định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử thì cấp đó thực hiện việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử.

Những trường hợp không đủ điều kiện bổ nhiệm lại thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Việc bổ nhiệm lại đối với những cán bộ tính đến tuổi nghỉ hưu không còn đủ thời gian công tác 5 năm như sau:

- Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý còn đủ 2 năm công tác trở lên thì phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo quy định.

- Trường hợp còn dưới 2 năm công tác thì người đứng đầu và tập thể lãnh đạo thảo luận, xem xét, nếu cán bộ còn sức khoẻ, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, biểu quyết *(bằng phiếu kín)*, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu mà không phải thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.

3. Cán bộ không được bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc bố trí công tác khác theo nguyên tắc không được bố trí chức vụ tương đương, quan trọng hơn hoặc cao hơn.

Điều 31. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử

1. Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá, nhận xét việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

2. Tập thể cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm *(bằng phiếu kín)* đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử *(thành phần tham dự tương tự như hội nghị cán bộ chủ chốt trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử)*.

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ đánh giá, nhận xét và đề xuất việc bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử.

4. Tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết *(bằng phiếu kín)*.

Nguyên tắc giới thiệu: Cán bộ được trên 50% số phiếu đồng ý so với tổng số người có mặt ở hội nghị tập thể cán bộ chủ chốt và trên 50% số phiếu đồng ý so với tổng số người được triệu tập ở hội nghị tập thể lãnh đạo thì trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử; trường hợp số phiếu đạt tỉ lệ 50% *(không quá bán)* thì do người đứng đầu xem xét, quyết định; trường hợp dưới 50% đồng ý thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Căn cứ kết quả bỏ phiếu giới thiệu tại bước 4, tập thể lãnh đạo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử theo quy định.

Chương VI
ĐIỀU ĐỘNG VÀ BIỆT PHÁI CÁN BỘ

Điều 32. Mục đích, yêu cầu điều động, biệt phái cán bộ

Việc điều động, biệt phái cán bộ phải căn cứ yêu cầu công tác, phẩm chất, năng lực, sở trường, uy tín và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ nhằm phát huy, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ; góp phần khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự ổn định và phát triển của đội ngũ cán bộ.

Điều 33. Đối tượng, phạm vi và thẩm quyền quyết định điều động, biệt phái cán bộ

1. Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh.

2. Phạm vi: Giữa các các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh.

3. Thẩm quyền: Theo phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Điều 34. Quy trình điều động, biệt phái cán bộ

1. Điều động cán bộ:

1.1. Căn cứ quy hoạch cán bộ, yêu cầu công tác, phẩm chất, năng lực, sở trường, uy tín và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định điều động cán bộ thuộc phạm vi quản lý.

1.2. Quy trình điều động:

Cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chỉ đạo cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ tiến hành các bước sau:

- Bước 1: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tiếp nhận cán bộ dự kiến điều động.

- Bước 2: *(1)* Trao đổi, lấy ý kiến *(bằng văn bản)* của tập thể lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác về chủ trương điều động; lấy đánh giá, nhận xét của địa phương, cơ quan, đơn vị và hồ sơ nhân sự theo quy định. *(2)* Gặp cán bộ để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

- Bước 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định về nhân sự và lập tờ trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Biệt phái cán bộ:

2.1. Căn cứ yêu cầu công tác, phẩm chất, năng lực, sở trường và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ, cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xem xét việc biệt phái cán bộ thuộc phạm vi quản lý.

2.2. Thời gian biệt phái nhiều nhất là 3 năm; khi hết thời gian biệt phái thì cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi cử cán bộ đi biệt phái đánh giá,

nhận xét và xem xét, quyết định việc kết thúc hoặc gia hạn thời gian biệt phái đối với cán bộ.

2.3. Quy trình biệt phái:

- Bước 1: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tiếp nhận cán bộ biệt phái.

- Bước 2: Gặp cán bộ để trao đổi về chủ trương biệt phái và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.

- Bước 3: Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 35. Chế độ, chính sách đối với cán bộ điều động, biệt phái

1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ được điều động, biệt phái sớm ổn định công tác và sinh hoạt.

2. Cán bộ được điều động, biệt phái đến những vùng khó khăn như miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được ưu tiên giải quyết trước thời hạn một số chế độ, chính sách.

3. Các cơ quan chức năng căn cứ hướng dẫn của Trung ương quy định chế độ, chính sách cụ thể đối với cán bộ điều động, biệt phái.

Chương VII
CHO THÔI GIỮ CHỨC VỤ, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ

Điều 36. Nguyên tắc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

1. Kịp thời xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ khi có đủ căn cứ. Không thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm *(trừ trường hợp quy định tại Điểm 3, Điều 40).*

2. Khuyến khích cán bộ tự nguyện thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.

Điều 37. Căn cứ xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

1. Đối với việc cho thôi giữ chức vụ:

1.1. Chịu trách nhiệm người đứng đầu *(trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc người đứng đầu có thời gian giữ chức vụ chưa đủ 1 năm)* khi địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ hoàn thành dưới 70% số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch trong năm hoặc không hoàn thành 5 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế. (2) Thu ngân sách nhà nước. (3) Giải ngân vốn đầu tư công. (4) Thu nhập bình quân đầu người. (5) Giảm tỉ lệ hộ nghèo.

1.2. Chịu trách nhiệm *(trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng)* nếu kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về xây dựng Đảng, xây dựng thể chế, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh,... theo đánh giá của cấp có thẩm quyền trong năm hoặc định kỳ của cá nhân hoặc cơ quan,

đơn vị, địa phương mà mình là người đứng đầu *(hoặc cấp phó của người đứng đầu được phân công chỉ đạo trực tiếp)* không đạt chỉ tiêu, kế hoạch theo quy định hoặc các quyết định, quy chế, quy định, đề án, chương trình, dự án quan trọng do cơ quan, đơn vị mình phụ trách chủ trì tham mưu, đề xuất ban hành mà cơ quan chức năng kết luận không hiệu quả hoặc có nguy cơ gây hậu quả xấu,…

1.3. Quan liêu, xa dân, không giải quyết kịp thời ý kiến, nguyện vọng, lợi ích, khiếu nại, tố cáo chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, đơn vị.

1.4. Chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra điểm nóng phức tạp kéo dài liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây hậu quả nghiêm trọng.

1.5. Là người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không kịp thời xử lý khi phát hiện cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý trực tiếp vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Đối với việc từ chức:

2.1. Cán bộ tự nguyện xin từ chức và được xem xét cho từ chức khi có một trong các căn cứ sau:

(1) Do bản thân nhận thấy hạn chế về năng lực lãnh đạo, quản lý hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

(2) Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

(3) Vì lý do khác của cá nhân.

(4) Là người đứng đầu để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách trực tiếp hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

(5) Trong nhiệm kỳ giữ chức vụ có 2 năm không liên tiếp bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

(6) Có hành vi vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân.

(7) Để vợ, chồng, con vi phạm pháp luật của Nhà nước; sa vào tệ nạn xã hội và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị.

(8) Để người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân để trục lợi và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và tổ chức *(trừ trường hợp bản thân không biết)*.

(9) Không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trách

nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao và bị cơ quan có thẩm quyền kết luận, đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đối với trường hợp nêu tại Điểm (2) nêu trên, nếu cán bộ không tự nguyện từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét cho thôi giữ chức vụ; đối với các trường hợp nêu tại Điểm (4), (5), (6), (7), (8), (9) nêu trên, nếu cán bộ không tự nguyện từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm.

2.2. Những trường hợp không được từ chức:

- Đang đảm nhận nhiệm vụ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã thực hiện, nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao.

- Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Những trường hợp có đủ căn cứ miễn nhiệm nêu tại Khoản 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, Điểm 3 Điều này.

3. Đối với việc miễn nhiệm:

3.1. Bị kỷ luật cảnh cáo và bị cấp có thẩm quyền đánh giá năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ được giao.

3.2. Bị kỷ luật khiển trách liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao 2 lần trở lên trong một nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm.

3.3. Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.

3.4. Có 2 năm liên tiếp bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ *(liên quan đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao)*.

3.5. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

3.6. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

3.7. Là người đứng đầu để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách trực tiếp hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây hậu quả rất nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

3.8. Là người đứng đầu để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách trực tiếp xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nghiêm trọng theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

3.9. Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải miễn nhiệm theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các trường hợp nêu tại Khoản 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, nếu cán bộ tự

nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 38. Thẩm quyền, trách nhiệm cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

1. Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định thì có thẩm quyền xem xét, quyết định cho cán bộ thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm.

2. Đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên thì cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo báo cáo cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ đề xuất cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm.

3. Cấp uỷ, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị cấp trên có quyền yêu cầu cấp dưới xem xét, thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ khi có đủ căn cứ theo Quy định này.

4. Cán bộ khi có một trong các căn cứ tương ứng nêu tại các Khoản 1, 2, 3, Điều 37, thì các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải kịp thời xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm theo đúng quy định.

Điều 39. Quy trình xem xét và hồ sơ cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

1. Quy trình xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm:

1.1. Khi có đủ căn cứ cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm trong thời gian 10 ngày làm việc thì cấp uỷ, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

1.2. Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm trong thời gian 10 ngày làm việc; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

1.3. Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy chế hoạt động của từng tổ chức.

1.4. Về quy trình cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý:

- Khi có một trong các căn cứ xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý theo quy định, thì thực hiện như sau:

+ Ban Tổ chức Đảng uỷ (đối với các chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm thì Sở Nội vụ) trao đổi với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác về chủ trương để cán bộ thôi giữ chức vụ, từ chức hoặc miễn nhiệm.

+ Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trao đổi với cán bộ trước khi báo cáo với tập thể đảng ủy, chi uỷ, lãnh đạo cơ

quan, đơn vị nơi cán bộ công tác xem xét, cho ý kiến và gửi văn bản báo cáo Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ (qua Ban Tổ chức Đảng uỷ, đối với các chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm thì qua Sở Nội vụ).

+ Trên cơ sở ý kiến của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Đảng uỷ, đối với các chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm thì Sở Nội vụ lấy ý kiến *(bằng văn bản)* của Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ và các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp ý kiến, trình Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, quyết định.

Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục theo quy định.

1.5. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ quy trình nêu tại điểm 1.4, khoản 1 Điều này, có trách nhiệm cụ thể hóa, hướng dẫn việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ diện cấp mình quản lý bảo đảm đúng quy định và phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

2. Hồ sơ cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm:

2.1. Tờ trình của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ; đơn xin từ chức của cán bộ đối với trường hợp từ chức.

2.2. Quyết định, kết luận, thông báo, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, biên bản hội nghị, đơn của cán bộ xin từ chức, báo cáo đề nghị của cơ quan sử dụng cán bộ và các tài liệu có liên quan.

Điều 40. Bố trí công tác đối với cán bộ sau khi cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

1. Đối với cán bộ sau khi cho thôi giữ chức vụ:

Cán bộ sau khi cho thôi giữ chức vụ thì cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế xem xét, bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ đảm nhiệm trước đó hoặc chức vụ phù hợp *(trường hợp không còn số lượng chức vụ thấp hơn một cấp theo quy định)* và không quan trọng hơn; sau ít nhất từ 12 tháng công tác ở vị trí, chức vụ mới, nếu cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét việc quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh tương đương với chức vụ đảm nhiệm khi cho thôi giữ chức vụ theo quy định.

2. Đối với cán bộ sau khi từ chức:

- Trường hợp cán bộ còn thời gian công tác dưới 5 năm thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn *(không làm công tác lãnh đạo, quản lý).*

- Trường hợp cán bộ còn thời gian công tác từ 5 năm trở lên thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ đảm nhiệm trước đó hoặc chức vụ phù hợp *(trường hợp không còn số lượng chức*

vụ thấp hơn một cấp theo quy định); sau ít nhất từ 24 tháng công tác ở vị trí, chức vụ mới, nếu khắc phục tốt các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém *(nếu có)*, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh tương đương với chức vụ đảm nhiệm khi từ chức theo quy định.

3. Đối với cán bộ sau khi miễn nhiệm:

- Cán bộ sau khi miễn nhiệm thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí làm công tác chuyên môn *(không làm công tác lãnh đạo, quản lý)*; sau ít nhất từ 36 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt các sai phạm, khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

- Đối với các trường hợp nêu tại Khoản 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, Điểm 3, Điều 37, nếu cán bộ tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí chức vụ thấp hơn một cấp so với chức vụ đảm nhiệm trước đó hoặc chức vụ phù hợp *(trường hợp không còn số lượng chức vụ thấp hơn một cấp theo quy định)*; sau ít nhất từ 24 tháng công tác ở vị trí, chức vụ mới nếu khắc phục tốt các sai phạm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh tương đương với chức vụ đảm nhiệm khi miễn nhiệm theo quy định.

4. Nếu cán bộ sau khi thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm mà có nguyện vọng nghỉ công tác, nghỉ hưu thì được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Chương VIII

THẨM QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ CẤP DƯỚI

Điều 41. Phạm vi, đối tượng trong việc tạm đình chỉ công tác

1. Áp dụng đối với người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ UBND tỉnh *(sau đây gọi tắt là người đứng đầu)* tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý do Thường trực Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, quyết định.

Việc tạm đình chỉ đối với các chức danh cấp uỷ viên, đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, các chức danh tư pháp, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và uỷ viên ban chấp hành đoàn thể thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của tổ chức.

3. Việc tạm đình chỉ công tác nhằm ngăn chặn kịp thời tác động tiêu cực, cản trở việc xem xét, xử lý vi phạm đối với cán bộ. Nghiêm cấm lợi dụng việc tạm đình chỉ công tác vì mục đích cá nhân.

4. Người đứng đầu khi đã có thông báo nghỉ hưu, nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc đang bị xem xét kỷ luật, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo phải báo cáo và được sự đồng ý của thường trực cấp uỷ cấp trên trực tiếp *(hoặc cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp)* trước khi thực hiện thẩm quyền tạm đình chỉ công tác.

5. Người đứng đầu xem xét kịp thời ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ theo quy định mà không cần phải tiến hành thảo luận và biểu quyết trong tập thể lãnh đạo.

Điều 42. Căn cứ xem xét tạm đình chỉ công tác

1. Căn cứ tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết:

1.1. Cán bộ có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng tiêu cực, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, cá nhân.

1.2. Cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

1.3. Cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ.

1.4. Cán bộ đang bị xem xét, xử lý kỷ luật mà cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong quá trình xem xét, xử lý vi phạm của bản thân hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để tác động, gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý.

1.5. Cán bộ bị kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức và đang trong thời gian chờ xem xét, xử lý chức vụ chính quyền mà nếu tiếp tục công tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

2. Căn cứ tạm đình chỉ công tác trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng:

2.1. Cán bộ bị khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra.

2.2. Trong quá trình xem xét, xử lý hành vi vi phạm của cán bộ, có cơ sở xác định phải xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc xử lý bằng pháp luật hình sự mà cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có văn bản đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ.

Điều 43. Thẩm quyền, trách nhiệm trong việc tạm đình chỉ công tác

1. Thẩm quyền của người đứng đầu và quyền của cán bộ bị tạm đình chỉ công tác:

1.1. Thẩm quyền của người đứng đầu:

- Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới theo danh mục *(nêu tại Phụ lục 7)* khi có một trong những căn cứ được quy định tại

Điều 42. Trường hợp chưa có trong danh mục thì do người đứng đầu cấp có thẩm quyền bổ nhiệm và quản lý xem xét, quyết định tạm đình chỉ công tác.

Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định hoặc cho ý kiến việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuộc diện Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý; các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

- Đề nghị cơ quan chức năng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ, xử lý vi phạm theo quy định.

- Yêu cầu cán bộ bị tạm đình chỉ công tác chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền để phục vụ công tác xác minh, làm rõ, xử lý vi phạm.

1.2. Quyền của cán bộ bị tạm đình chỉ công tác:

- Có quyền đề nghị người đứng đầu xem xét lại quyết định tạm đình chỉ công tác nếu có căn cứ xác định việc tạm đình chỉ công tác không đúng quy định.

- Được khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi được cơ quan chức năng kết luận không vi phạm, không bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.

- Chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tạm đình chỉ công tác được thực hiện như thời điểm chưa bị tạm đình chỉ công tác.

2. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tạm đình chỉ công tác:

2.1. Trách nhiệm của người đứng đầu:

- Kịp thời ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới khi có một trong những căn cứ được quy định tại Điều 42; huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác trong trường hợp không đúng quy định hoặc khi có kết luận không vi phạm, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ.

- Chịu trách nhiệm về việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác, huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác. Công bố quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định huỷ bỏ tạm đình chỉ công tác trong cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác và gửi quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định huỷ bỏ tạm đình chỉ công tác đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, nếu có nhiều tình tiết phức tạp cần có thời gian tiếp tục xác minh, làm rõ vi phạm của cán bộ thì báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ trước khi gia hạn tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ.

2.2. Trách nhiệm của cán bộ bị tạm đình chỉ công tác:

- Chấp hành nghiêm quyết định tạm đình chỉ công tác.

- Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan và chấp hành yêu cầu của người đứng đầu, cấp có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ, xử lý vi phạm.

2.3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan:

Tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, đề xuất, đề nghị và ra quyết định tạm đình chỉ công tác và thực hiện việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 44. Thời hạn, thủ tục, hồ sơ tạm đình chỉ công tác

1. Thời hạn tạm đình chỉ công tác:

1.1. Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết không quá 30 ngày làm việc, trường hợp phải gia hạn thì thời gian gia hạn tạm đình chỉ công tác tối đa không quá 30 ngày làm việc.

1.2. Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực hiện theo văn bản đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thi hành án.

1.3. Quyết định tạm đình chỉ công tác đương nhiên hết hiệu lực thi hành khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác.

2. Thủ tục tạm đình chỉ công tác:

2.1. Khi xác định có một trong những căn cứ được quy định tại Điều 42 thì chậm nhất sau 02 ngày làm việc, cơ quan tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu người đứng đầu ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ.

2.2. Chậm nhất sau 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất của cơ quan tổ chức cán bộ, người đứng đầu ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ.

2.3. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày có đủ cơ sở để huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác thì người đứng đầu ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ.

2.4. Quyết định tạm đình chỉ công tác và quyết định huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác được gửi đến cán bộ bị tạm đình chỉ công tác, công bố trong cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ và gửi đến cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Quản lý hồ sơ:

Quyết định tạm đình chỉ công tác, quyết định huỷ bỏ tạm đình chỉ công tác và tài liệu liên quan phải lưu vào hồ sơ cán bộ, được quản lý, sử dụng theo quy định.

Chương IX

VỀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC ĐẢNG ỦY, ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH UBND TỈNH

Điều 45. Một số quy định chung về quản lý công chức, viên chức

1. Công chức là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ tại Quy định này. Công chức không phải là cán bộ lãnh đạo,

quản lý thì thực hiện theo quy định của pháp luật công chức và nội dung được cụ thể hóa trong Quy định này.

2. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong công tác quản lý công chức.

3. Ban Thường vụ Đảng uỷ là cấp có thẩm quyền quản lý đội ngũ công chức tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh UBND tỉnh.

4. Thường trực Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy ủy quyền quản lý một số nội dung trong công tác quản lý công chức tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh UBND tỉnh.

5. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh UBND tỉnh là những cơ quan sử dụng công chức và được phân cấp thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý công chức thuộc thẩm quyền.

Điều 46. Thẩm quyền của lãnh đạo Cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh

1.1. Sử dụng công chức, người lao động trong phạm vi biên chế được giao và theo quy định của pháp luật.

1.2. Trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định:

- Vị trí việc làm của Cơ quan Đảng ủy *(gồm Danh mục, Bảng mô tả công việc, Khung năng lực).*

- Đề án vị trí việc làm của Cơ quan Đảng ủy *(bao gồm các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh UBND tỉnh).*

1.3. Đề nghị tuyển dụng, tiếp nhận công chức về Cơ quan Đảng ủy; bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, cho thôi giữ chức vụ; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật, giải quyết các chế độ, chính sách đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý *(trừ hình thức kỷ luật hạ ngạch và buộc thôi việc phải trình lên Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho ý kiến).*

1.4. Quyết định biệt phái, thuyên chuyển công tác đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý trong phạm vi Cơ quan Đảng ủy.

1.5. Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của công chức, người lao động và thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, định kỳ về công tác quản lý công chức, người lao động; báo cáo những biến động về việc điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, thôi việc, đào tạo, bồi dưỡng *(kèm theo danh sách hoặc quyết định cụ thể từng trường hợp)* về Ban Tổ chức

Tỉnh ủy để tổng hợp, theo dõi.

1.6. Quyết định nâng bậc lương thường xuyên; nâng bậc lương trước thời hạn; các khoản phụ cấp lương *(trừ quyết định xếp phụ cấp thâm niên nghề Kiểm tra Đảng lần đầu)* đối với công chức trong phạm vi quản lý.

1.7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh, cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ Quy định này để quy định cụ thể việc phân cấp, thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung quản lý cán bộ; quy trình, thủ tục quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử, điều động, biệt phái, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch đối với cán bộ trong diện được phân cấp quản lý *(cả đương chức và nghỉ hưu)* và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới.

2. Đối với việc giới thiệu nhân sự đại hội đảng bộ các cấp thực hiện theo quy định riêng của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh

3. Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.

Điều 48. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và các văn bản khác có liên quan trái với Quy định này.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Phạm Xuân Duệ

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ,
- UBND tỉnh,
- Các sở, ban, ngành và tương đương,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy,
- Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh,
- UBND xã, phường, đặc khu,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.